

Accord-cadre irrévocable de protection des commissions

IMFPA | RSK-IMFPA-03

Le présent Accord est conclu à la date indiquée ci-dessous entre le Mandant, les Bénéficiaires désignés à l'Annexe A et, pour prise de connaissance, le Mandataire de paiement (chacun une « Partie »), en relation avec la Transaction décrite ci-dessous.

DATE DE L'ACCORD		LIEU	
N° DE RÉFÉRENCE		CONTRAT DE BASE / RÉF. SPA	
MANDANT			
DÉNOMINATION SOCIALE			
N° D'IMMATRICULATION		PAYS	
SIÈGE SOCIAL			
REPRÉSENTÉE PAR		FONCTION	
Qualité du Mandant :			
☐ Vendeur		☐ Acheteur	
TRANSACTION			
PRODUIT / MATIÈRE PREMIÈRE			
QUANTITÉ PAR EXPÉDITION		QUANTITÉ TOTALE	
DÉLAI DE LIVRAISON		INCOTERMS	

01 Objet

- 1.1** Les Bénéficiaires ont présenté, négocié ou contribué de toute autre manière à la Transaction. Le Mandant souhaite garantir de manière irrévocable les commissions qui leur sont dues, et les Bénéficiaires se fient au présent Accord pour continuer à soutenir la Transaction.
- 1.2** « Transaction » désigne l'achat et la vente décrits ci-dessus, ainsi que tout contrat, expédition, commande, renouvellement, prolongation, modification ou remplacement entre le Mandant, la contrepartie et leurs sociétés affiliées, successeurs ou mandataires respectifs, quelle que soit la structure adoptée.

02 Commissions

- 2.1** Le Mandant versera à chaque Bénéficiaire la commission indiquée à l'Annexe A pour chaque expédition, livraison ou paiement effectué dans le cadre de la Transaction, pendant toute la durée de celle-ci et de tout renouvellement ou prolongation.

ANNEXE A : BÉNÉFICIAIRES ET COMMISSIONS

BÉNÉFICIAIRE (SOCIÉTÉ)	RÔLE	COMMISSION (% OU USD PAR UNITÉ)	PAYS

- 2.2** Les commissions sont dues intégralement, sans compensation, déduction ni retenue, dans la devise de la Transaction sauf accord contraire, et sont acquises dès réception par le Mandant du paiement de chaque expédition.

03 Mécanisme de paiement et Mandataire de paiement

- 3.1** Les commissions seront versées par l'intermédiaire du Mandataire de paiement désigné ci-dessous, qui devra reverser la commission de chaque Bénéficiaire directement sur le produit de chaque paiement dans un délai de **trois (3) jours ouvrés bancaires** suivant la réception des fonds, conformément aux instructions de paiement annexées au présent Accord.

MANDATAIRE DE
PAIEMENT (BANQUE /
CABINET JURIDIQUE)

ADRESSE

PAYS

COMPTE / RÉFÉRENCE

SWIFT / BIC

- 3.2** Le Mandant donne instruction irrévocable au Mandataire de paiement et ne pourra modifier, retarder ou annuler ces instructions sans le consentement écrit de tous les Bénéficiaires. En l'absence de Mandataire de paiement actif, le Mandant versera directement les sommes dues aux Bénéficiaires dans le même délai.

04 Irrévocabilité et protection

- 4.1** Le présent Accord est irrévocable et ne peut être résilié, modifié ou fait l'objet d'une renonciation que par écrit signé par toutes les Parties. Il lie le Mandant, ses sociétés affiliées, successeurs, cessionnaires, mandataires et héritiers.
- 4.2** Les droits des Bénéficiaires s'étendent à toutes les affaires entre le Mandant, la contrepartie et leurs sociétés affiliées découlant de la Transaction, y compris les affaires répétées, ultérieures et de remplacement, ainsi que celles conclues par l'intermédiaire de tiers ou de nouvelles entités.
- 4.3** Les droits résultant du présent Accord subsistent après l'expiration, la résiliation, la cession ou l'inexécution du contrat sous-jacent, sauf lorsque celles-ci résultent d'une faute intentionnelle du Bénéficiaire lui-même.

05 Confidentialité et non-contournement

- 5.1** Les Parties s'engagent à conserver confidentiels le présent Accord et toutes les informations relatives à la Transaction, et à ne contourner aucun Bénéficiaire. Tout accord distinct de non-contournement et de non-divulgaration entre les Parties demeure applicable en complément.

06 Retard de paiement et recours

- 6.1** Les sommes impayées portent intérêt au taux de ____ % **par an** à compter de la date d'échéance jusqu'au paiement effectif. La Partie défaillante supporte les frais juridiques et de recouvrement raisonnables.
- 6.2** Chaque Bénéficiaire peut demander une injonction et l'exécution en nature, en plus de tout autre recours.

07 Durée

- 7.1** Le présent Accord prend effet dès sa signature et reste en vigueur pendant toute la durée de la Transaction et de tout renouvellement ou prolongation, et en tout état de cause pendant au moins **cinq (5) ans**.

08 Droit applicable et règlement des différends

- 8.1** Le présent Accord est régi par le droit indiqué ci-dessous. Les différends seront d'abord discutés de bonne foi pendant trente (30) jours et, à défaut d'accord, réglés définitivement selon les modalités indiquées ci-dessous.

DROIT APPLICABLE

RÈGLEMENT
D'ARBITRAGE /
JURIDICTIONS
COMPÉTENTES

SIÈGE / LIEU DE
JURIDICTION

LANGUE DE LA
PROCÉDURE

09 Dispositions générales

- 9.1** Le présent Accord constitue l'intégralité de l'accord sur son objet. Si une disposition s'avère invalide, le reste de l'Accord demeure en vigueur.
- 9.2** Il peut être signé en plusieurs exemplaires, ainsi que par signature électronique ou copie numérisée, chacun étant réputé original.

10 Signatures

Signé par les représentants dûment habilités :

MANDANT : NOM		BÉNÉFICIAIRE : NOM	
FONCTION		FONCTION	
DATE		DATE	

MANDANT : SIGNATURE ET CACHET	BÉNÉFICIAIRE : SIGNATURE ET CACHET
-------------------------------	------------------------------------

Pris acte par le Mandataire de paiement :

MANDATAIRE DE PAIEMENT : NOM, DATE, SIGNATURE ET CACHET

